

1500767-44.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... no local dos fatos praticando o tráfico. Já vinha investigando esse local por conta de diversas denúncias de tráfico. Foi com os policiais militares ao local, onde foram recebidos pelo réu que tinha um rádio HT, ao tomar conhecimento das denúncias, negou a prática de ilícitos, autorizando a realização de buscas no imóvel. Durante as buscas, localizaram no interior de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500767-44.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500767-44.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉFERSON ADRIANO BORGES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JÉFERSON ADRIANO BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12, I, da Lei 10.826//2003; na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 10h56, na Rua Helena Sartori Verdi, 175, na cidade de Charqueada e comarca de Piracicaba, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 10g; 50 (cinquenta) pinos "eppendorfs" contendo cocaína, com peso líquido de 43g; 33 (trinta e três) porções de Cannabis Sativa L, "maconha"; com peso líquido de 146g; além grande quantidade de Cannabis Sativa L, "maconha", em pedaços grandes, com peso líquido de 682g e também à granel (farelo), com peso líquido de 53g; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o acusado possuía e matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 04 (quatro) cartuchos íntegros, calibre 38, sendo três da marca "CBC" e um da marca "W.W Special", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 117), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 133.

A denúncia foi recebida em 12/07/2022 (fls. 136/137), sendo o réu citado (fls. 135).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crimes de tráfico de entorpecentes e posse de munição.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/20, laudo de constatação provisória de fls. 21/22, pelo comprovante de depósito de fls. 78, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 83/86 e 93/96, pelo laudo pericial das munições de fls. 87/89, laudo pericial da balança de fls. 90/92, laudo pericial da espingarda de pressão de fls. 97/98 e laudo pericial da arma de fls. 105/107.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu reservou-se no direito de permanecer calado e se manifestar somente em juízo (fls. 09).

Em juízo, confessou que estava vendendo as drogas, mas não o fazia no local dos fatos, que era casa da sua sogra. Já tinha munições já as tinha há muito tempo, mas não as vendia. Recebeu a droga de uma pessoa de Rio Claro que não identificou por medo de represálias. Vendia as drogas há pouco tempo e as comprou com a indenização recebida quando foi demitido. Não se recorda quanto pagou pela droga, pois não conhecia o fornecedor, mas recebeu cerca de R\$ 4.000,00 em sua rescisão do contrato de trabalho, usando uma parte para comprar a droga.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos, senão vejamos:

A policial militar Talita de Mello Ramos esclareceu que na data dos fatos foram informados via Copom de uma denúncia anônima dando conta que na Rua Helena Sartori Verdi nº 175, bairro Jardim Alvorada II, havia dois indivíduos, um de nome Jeferson e outro de nome Israel (vulgo "Rael") que seria procurado pela justiça e que estariam na posse de uma bolsa com drogas e de uma arma de fogo. Sabia, também que o investigador de polícia Lara estava investigando o tráfico de drogas naquele endereço. Informaram o fato ao investigador, que os acompanhou. Lá chegando, encontraram Jeferson em frente da residência, pelo que o abordaram. Informado do teor da denúncia, Jeferson e sua esposa autorizaram a realização de buscas na residência, ação que foi acompanhada pela esposa de Jeferson, de nome Rafaela. Na gaveta de um móvel existente na cozinha, foi localizada uma bolsa fechada com cadeado contendo porções de crack, cocaína, maconha, além de munições, um rádio comunicador, sacos contendo diversos eppendorff's vazios e R\$ 473,00 em dinheiro. No quarto da casa, em cima do guarda-roupas, localizaram uma espingarda de chumbinho e um revólver calibre 22 desmuniado. Informalmente Jeferson confessou que os entorpecentes e os demais objetos eram de sua propriedade, dizendo que estaria traficando por não poder trabalhar. Disse o réu ter comprado os entorpecentes de uma mulher de nome Rosemeire, pelo valor de R\$ 100.000,00 e que pagaria na forma de "pedalada", ou seja, à medida que iria vendendo iria pagando a fornecedora. Essa mulher, vulgo "Meire", moradora na rua Elias Fessel nº 40, no bairro Alvorada I era irmã de "Rael". Já com relação às munições disse que as adquiriu por R\$ 15,00 cada e as revendia por R\$ 40,00 cada uma. A droga o réu disse que vendia a R\$ 10,00 as porções.

No mesmo sentido o depoimento da policial militar Cassio Manoel dos Santos.

O policial civil Felipe de Lima Lara informou que na data dos fatos, foi acionado pelo Cabo Melo acerca de uma denúncia dando conta de que dois indivíduos armados, um deles conhecido pela alcunha de "Rael" e o outro Jeferson, estariam em uma residência no local dos fatos praticando o tráfico. Já vinha investigando esse local por conta de diversas denúncias de tráfico. Foi com os policiais militares ao local, onde foram recebidos pelo réu que tinha um rádio HT, ao tomar conhecimento

das denúncias, negou a prática de ilícitos, autorizando a realização de buscas no imóvel. Durante as buscas, localizaram no interior de uma gaveta de um móvel existente na cozinha, uma bolsa contendo entorpecentes, além de quatro munições calibre 38 e R\$ 473,00 em dinheiro. A cabo Mello ainda localizou uma espingarda de chumbinho e um revólver. O réu, então, confirmou que vendia cada porção de droga por R\$ 10,00, dizendo que trabalhava para pessoa que foi investigada posteriormente.

Dessa forma, indiscutível que o réu, no dia dos fatos, tinha sob guarda o entorpecente apreendido e que vinha promovendo sua venda, tanto que o fato foi por ele confessado em juízo e também informalmente aos policiais quando de sua prisão. Além disso, a quantidade de droga apreendida, sete porções de crack, cinquenta de cocaína e trinta e três de maconha, além de mais 682g de maconha em porções maiores, certamente não serviria para uso pessoal dada a quantidade e variedade, bem como pela condição financeira do acusado.

Não há dúvidas, pois, que a droga se destinava à venda, como já vinha sendo investigado pela polícia civil.

Certo também que o acusado tinha consigo munições de calibre .38, como ele mesmo admitiu e que essas peças eram comercializadas, como ele admitiu aos milicianos, já que os cartuchos estavam junto às drogas, o que não seria de se esperar em se tratando de material velho, como quis fazer crer o acusado.

E a posse de munição, ainda que desacompanhada de armamento apto à efetuar disparos com ela, é fato típico ainda mais quando o produto é destinado a venda, o que gera grande risco social.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

Quanto ao tráfico, temos que ver que o réu é reincidente específico (Proc. 3009332-91.2013.8.26.0451 – fls. 49/51) pelo que fixo sua pena base acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão mais o pagamento de seiscientos dias-multa.

Reincidente específico, prova inequívoca de seu reiterado envolvimento com essa atividade criminosas, não faz jus redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Já quanto à posse de munição, pela reincidência, sua pena é fixada acima do mínimo, em um ano e dois meses de detenção, mais o pagamento de onze dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JEFFERSON ADRIANO BORGES DA SILVA (RG: 71.110.373, filho de Valdemir Borges da Silva e Rosângela Aparecida Ferreira da Silva) a uma pena de seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscientos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e um ano e dois meses de detenção, mais o pagamento de onze dias-multa, também no piso, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003; na forma do artigo 69 do Código Penal.

Reincidente e diante da pena aplicada, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado. A pena detentiva será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O réu respondeu ao processo preso e, tendo em vista que sempre que se vê em liberdade volta a delinquir, não poderá recorrer solto como forma de garantia da ordem pública.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA